

감사결과 처분요구서

분류번호	2023-026	요구일자	2023. 2. 7	처분종류	권고
처분대상부서	▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲	조치부서	▲▲▲▲▲▲▲ ▲▲▲	회신기일	2023. 6. 30.
건 명	규정관리 실태점검 감사 - 개발협력인재 파견 관련 내규관리 부적정 건 (내규 체계와의 미부합)				

1. 내 용

「다자협력전문가 파견사업 시행세부지침」은 제1조(목적)에서 알 수 있듯이, 협력단의 다자협력전문가 파견사업의 시행에 필요한 세부사항을 정하고 있고 「다자협력전문가 파견사업에 관한 지침」은 「다자협력전문가 파견사업 시행세부지침」에서 위임하는 세부 기준을 정하고 있어 모두 지침으로 되어 있으나, 내용 등을 종합하여 볼 때 서로 상·하위 관계에 있다.

여기서 상위 내규인 「다자협력전문가 파견사업 시행세부지침」은 「내규작성 및 관리업무지침」 제3조에 의거, 외규 또는 정관의 범위 안에서 협력단의 업무수행의 기본방침 및 절차에 관한 사항을 정한 “규정”에 해당한다고 할 것이지 “시행세부지침”의 제명은 내규 체계와 부합하지 않는다고 할 것이다.

「ODA청년인턴사업 운용에 관한 지침」 역시 당해 지침 제3조에서는 “ODA청년인턴”에 대해 정의를 정하여 두고 있는 내용을 볼 때 청년인턴사업 수행의 기본방침 및 절차에 관한 사항을 규정한 내규로 보이는 바, 당해 지침의 준위는 “규정”이 더 적절하다고 할 것이다.

「글로벌협력의사파견 업무처리에 관한 지침」 역시 당해 지침 제1조에서는 한국국제협력단법 제7조 제4호 및 한국국제협력단 사업시행지침 제3조 제2항 제3호 의거, 한국국제협력단 글로벌협력의사 파견에 필요한 세부사항을 정하기 위한 것으로서 상위 법령상 위임사항을 정하기 위한 내규로 보이는 바, 당해 지침의 준위는 “규정”이 더 적절하다고 할 것이다.

2. 조치할 사항

관련 지침의 준위에 관하여 재검토하시기 바랍니다. (권고)

감사종류

종합 감사